루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

불법 채권추심 유형과 대응: 신고는 어디에 어...

루리의 줍줍이 정리한 글



# 불법 채권추심 유형과 대응: 신고는 어디에 어떻게 할까요

**루리**

협박, 밤 9시 이후 반복 연락, 가족·직장에 빚 알리기는 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」이 금지하는 행위예요. 증거를 모아 금융감독원 1332나 경찰 112에 알릴 수 있어요.

협박, 밤 9시 이후 반복 연락, 가족·직장에 빚 알리기는 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」이 금지하는 행위예요. 증거를 모아 금융감독원 1332나 경찰 112에 알릴 수 있어요.

법제처 법령(2026-10-28 확인)과 금융감독원·정부24 안내를 정리한 일반 설명이에요. 개별 사건의 법적 판단은 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 금지되는 행위 유형

| 유형 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 폭행·협박 | 폭행·협박·체포·감금, 위계·위력 사용 | 제9조제1호 |
| 반복·야간 연락 | 정당한 사유 없이 반복적으로 또는 야간(오후 9시~다음 날 오전 8시)에 방문·전화·문자 | 제9조제2·3호 |
| 제3자에게 알리기 | 채무에 관한 거짓 사실을 알리거나, 직장·거주지에서 여러 사람 앞에서 채무 내용을 알리기 | 제9조제4·7호 |
| 대신 갚으라고 강요 | 변제 의무 없는 사람에게 대신 갚으라고 요구 | 제9조제6호 |
| 거짓 표시 | 법원·국가기관으로 오인할 표지 사용, 진행되지 않는 법적 절차를 진행 중이라고 표시 | 제11조 |
| 관계인 연락 | 채무자 소재 문의 외에 가족 등을 방문하거나 연락 | 제8조의3 |
| 부당 비용 | 의무 없는 추심 비용 청구 | 제13조 |

## 2 2. 처벌과 과태료(법 제15조·제17조)

- 폭행·협박 등: 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금
- 반복·야간 연락, 개인정보 누설, 존재하지 않는 채권 추심 의사 표시: 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금
- 관계인 방문·연락(제8조의3제1항), 국가기관 오인 표지 사용: 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금
- 위반으로 손해가 생기면 손해배상 책임도 있어요(제14조).
- 채무자가 변호사를 대리인으로 선임해 서면으로 알리면 직접 연락이 제한돼요(제8조의2).

적용되는 추심자 범위는 법에서 **공식 확인**하세요.

## 3 3. 대응 순서

- 통화는 녹음하고, 문자·카톡·부재중 기록은 지우지 말고 캡처해요.
- 방문 시간, 횟수, 말한 내용을 일지로 적어 두세요. 금융감독원 안내도 기록이 없으면 일지를 쓰라고 해요.
- 상대가 누구인지(소속·성명·연락처)와 채권자가 누구인지 확인해요.
- 채무 내용을 확인해요. 대부업체 등에는 채무확인서를 요청할 수 있어요(제5조).
- 금융감독원 1332 또는 경찰 112에 신고·상담해요.
- 필요하면 채무자대리인 무료 선임을 상담해요. 정부24 안내에 따르면 금융감독원 1332나 대한법률구조공단 132로 신청할 수 있어요.

## 4 4. 어디에 신고하나요

| 기관 | 방법 |
| --- | --- |
| 금융감독원 불법사금융 피해신고센터 | 1332(통화료는 발신자 부담으로 표기), 온라인 피해신고 |
| 경찰 | 112, 업체 주소지 관할 경찰서 수사과 |
| 대부업체 | 업체 주소지 관할 시청·구청 |
| 법률 상담 | 대한법률구조공단 132 |

## 5 5. 자주 하는 실수

- **증거 없이 신고**: 통화 내용이 기록으로 남지 않으면 입증이 어려워요.
- **개인정보를 먼저 넘김**: 상대 신원 확인 전에 계좌·주민등록번호를 알려주지 마세요.
- **사칭 업체에 의뢰**: 정부 기관을 사칭하며 수수료를 요구하는 곳은 정부기관과 관련이 없다고 정부24가 안내해요. 공식 사이트는 금융감독원 로고가 있는 「불법사금융 지킴이」예요.
- **대신 갚아 주기**: 가족에게 변제 의무가 없는 경우가 많아요. 의무 여부는 상담으로 **공식 확인**하세요.

## 6 6. 가상 예시

G씨는 밀린 대출 때문에 밤 10시에 하루 여러 번 전화를 받고, 회사로도 연락이 왔어요. G씨는 통화를 녹음하고 일지를 쓴 뒤 1332에 상담했어요. 이런 연락은 야간·반복 연락과 제3자 고지에 해당할 수 있어 신고 대상으로 안내돼요. 실제 판단은 신고 후 기관이 해요.

## 7 7. 알아 두면 좋은 점

- 채무 자체와 추심 방법은 별개예요. 빚이 있어도 불법 추심은 신고할 수 있어요.
- 채무자의 직장·거주지에서 공연히 채무를 알리는 행위도 금지 대상이에요.
- 개인회생 절차로 변제 요구가 금지되었거나 면책된 사실을 알면서 반복해서 변제를 요구하는 행위도 금지돼요(제12조).
- 운영 시간과 신고 절차는 바뀔 수 있어요. 전화 전에 금융감독원 안내를 **공식 확인**하세요.

## 8 체크리스트

- 통화 녹음과 문자 캡처를 보관했다
- 연락 시간·횟수 일지를 썼다
- 추심자 신원과 채권자를 확인했다
- 1332 또는 112에 알렸다
- 채무자대리인 지원 여부를 상담했다
- 수수료를 받는 사칭 업체가 아닌지 확인했다

## 9 용어 정리

- **채권추심자**: 빚을 받아내는 일을 하는 사람이나 업체예요.
- **관계인**: 채무자와 같이 사는 사람, 친족, 같은 직장 사람이에요.
- **채무확인서**: 원금, 이자, 변제기 등을 적은 서류예요.
- **채무자대리인**: 추심에 대신 대응해 주는 사람이에요. 정부24에 무료 선임 안내가 있어요.

## 10 자주 묻는 질문

**Q. 낮에 한 번 전화한 것도 불법인가요?**

A. 법은 정당한 사유 없는 반복·야간 연락을 금지해요. 한 번의 연락이 모두 불법은 아니에요.

**Q. 1332는 무료인가요?**

A. 금융감독원 안내에 통화료 발신자 부담으로 표기돼요.

## 11 근거로 삼은 공식 출처

- 채권의 공정한 추심에 관한 법률(법제처): https://www.law.go.kr/법령/채권의공정한추심에관한법률 (https://www.law.go.kr/법령/채권의공정한추심에관한법률)
- 금융감독원 불법채권추심 안내: https://law.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201239 (https://law.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201239)

- 정부24 불법사금융 피해 112, 1332: https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/4118152 (https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/4118152)
- 금융감독원 신고·상담 안내: https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201230 (https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=201230)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

## 12 마감 임박 공모전